



Nr. 191 Kabinettsitzung vom 16. Juni 1923, 16 Uhr

R 43 I/1385 , Bl. 132

Anwesend: Cuno, Oeser, Hermes, Becker, Brauns, Geßler, Stingl, Groener, Luther, Albert; StS Hamm, Joel, v. Maltzan, Zapf, Brugger; MinDir. Meissner, Heilbron; MinR Nobis, Wever, Kempner; Bgm. Schmid; Protokoll: RegR v. Stockhausen.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

- 1) Strafantrag gegen die Rote Fahne wegen Beleidigung der Reichsregierung.
- 2) Erörterung über die Erhöhung der Personen- und Gütertarife zum 1. Juli 1923.
- 3) Entwurf eines Gesetzes über die Wiedereinstellung entlassener Arbeitnehmer im besetzten Gebiet.
- 4) Zuständigkeit des Reichsministeriums des Innern oder des Reichsministeriums der Finanzen für das Beamtenaltersgrenzengesetz.

1) Strafantrag gegen die Rote Fahne wegen Beleidigung der Reichsregierung.

Das Kabinett stimmt dem ¹<Antrage des Herrn Reichsministers der Justiz zu und beschließt, den Herrn Reichskanzler ein für alle Mal zu ermächtigen, bei Beleidigungen der Reichsregierung namens der Reichsregierung Strafantrag zu stellen, ohne daß der einzelne Fall der Beschlußfassung des Kabinetts unterbreitet zu werden braucht ²>.

¹ Das folgende handschriftlich; ursprünglich fortgesetzt: „Strafantrage zu.“

² Einen entsprechenden Antrag hatte Heinze in seinem Schreiben an den RK vom 8. 6. eingebracht und zugleich vorgeschlagen, wegen der in Nr. 120 vom 29. 5. enthaltenen Beschimpfungen der RReg. Strafantrag gegen die ‚Rote Fahne‘ zu stellen, was am 3. 7. auch geschieht. Vorausgegangen war ein Schreiben Oesers an Severing, in dem jener ein Verbot der ‚Roten Fahne‘ nach § 8 Ziff. 1 sowie § 21 des Republikschutzgesetzes angeregt hatte, da durch die Beschimpfungen der RReg. „zugleich die verfassungsmäßig festgestellte republikanische Staatsform des Reichs herabgewürdigt“ worden sei (R 43 I/2533 , Bl. 61, 66 f., 72). Über die Reaktion Severings berichtete v. Stockhausen in einer Notiz vom 4. 6.: „Bei Aussprache heute abend zwischen Minister Severing, Oberst Kuenzer, MinDirig. Abegg und mir erklärte der Minister, daß er während der nächsten acht Tage, solange man brauche, um Polizeifragen im Ruhrgebiet zu entscheiden und die Erregung sehr stark sei, ein Verbot der ‚Roten Fahne‘ nicht vornehmen möchte. Er ging aber auf den Zwischenvorschlag von Kuenzer ein, bei erster Gelegenheit, die sich nun wohl jeden Tag finde, das Blatt nach den allgemeinen Bestimmungen des Strafverfahrens zu beschlagnahmen. Oberst Kuenzer hat übernommen, auf den Vollzug zu achten.“ (R 43 I/2533 , Bl. 63). Am 13. 6. vermerkte v. Stockhausen: „In den letzten zehn Tagen hat weder eine Beschlagnahme der ‚Roten Fahne‘ stattgefunden noch ist wegen irgendwelcher Artikel Strafantrag gestellt worden.“ (R 43 I/2533 , Bl. 64). Lt. Aufzeichnung Wevers vom 26. 7. wurde am 13. 7. im RJMin. in Anwesenheit Heinzes und Severings erneut über das Vorgehen gegen die ‚Rote Fahne‘ beraten. Auf Anregung Kuenzers und Wevers habe die pr. Seite zugesagt, jede Nummer sofort nach Erscheinen zu prüfen und ggf. Beschlagnahmen größeren Umfangs zu verfügen. Severing habe sich mit diesem Vorgehen auf etwa vier Wochen ausdrücklich einverstanden erklärt; dann sei die Maßnahme aber doch zurückgestellt worden und nach neuerlichem

2) Erörterung über die Erhöhung der Personen- und Gütertarife zum 1. Juli 1923.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* beantragt, nach Anhörung des Reichseisenbahnrats die Höhe der neuen Personen- und Gütertarife bestimmen zu dürfen³. Er werde dem Kabinett Mitteilung machen über das Ergebnis der Sitzung des Reichseisenbahnrats⁴.

3) Entwurf eines Gesetzes über die Wiedereinstellung entlassener Arbeitnehmer im besetzten Gebiet.

Das Kabinett stimmte dem Gesetzentwurf zu⁵.

4) Zuständigkeit des Reichsministeriums des Innern oder des Reichsministeriums der Finanzen für das Beamtenaltersgrenzengesetz.

Das Kabinett ist der Auffassung, daß für reine Beamtenfragen (nicht aber z. B. Beamtenbesoldungsfragen) wie bisher grundsätzlich das Reichsministerium des Innern zuständig sei⁶. Im vorliegenden Fall könne aus besonderen Gründen der Ersparniswirtschaft die Federführung dem Herrn Reichsminister der Finanzen unter Beteiligung des Herrn Reichsministers des Innern übertragen werden.

Drängen Wevers, nun endlich mit der zugesagten Überwachung zu beginnen, habe das PrIMin. am 26. 7. „aus politischen Gründen der Ausführung widerraten.“ (R 43 I/2670, Bl. 78 f.). StS Hamm schickt diese Aufzeichnung Wevers am 28. 7. abschriftlich an den RJM und bemerkt dazu: „Es ist m. E. für die RReg. schlechterdings unerträglich, daß Vereinbarungen solcher Art einseitig, noch dazu ohne irgendwelche Mitteilung von der preußischen Behörde, nicht innegehalten werden.“ (R 43 I/2670, Bl. 77).

³ Am 8. 6. hatte der RVM Tarifierhöhungen zum 1. 7. beantragt, deren genaues Ausmaß aufgrund der weiteren Marktentwicklung noch festgelegt werden müsse. Der RFM hatte diesen Antrag mit Schreiben vom 12. 6. nachdrücklich befürwortet: „Bei der Höhe der z. Zt. ungedeckt bleibenden Ausgabebeträge der deutschen Reichsbahn, die noch durch die Ruhrausfälle eine außerordentliche Steigerung erfahren, ist ein Verzicht auf weitere Tarifierhöhungen, die sich an die allgemeine Preissteigerung anlehnen, sowohl im Hinblick auf die Finanzlage des Reichs wie auch auf die der deutschen Reichsbahn zugeordnete besondere Aufgabe bei Erfüllung der Reparationsverpflichtungen schlechterdings nicht vertretbar.“ (R 43 I/1067, Bl. 236).

⁴ Geschieht in der Kabinettsitzung vom 21. 6. (Dok. Nr. 199). Zusammensetzung und Funktion des Reichseisenbahnrats sind durch VO vom 24.4.1922 festgelegt (RGBl. II, S. 77 ff.).

⁵ Der Gesetzentwurf „über Wiedereinstellungspflicht und Kündigungsbeschränkungen im besetzten Gebiet und im Einbruchsgebiet“ war am 7. 6. vom RArbM übersandt worden; er geht auf ein Ersuchen des RT an die RReg. vom 15. 5. zurück (RT-Drucks. Nr. 5870, Bd. 377). Im RT-Ausschuß wird der Entwurf in verschiedenen Punkten abgeändert (RT-Drucks. Nr. 6080, Bd. 378), am 7. 7. vom Plenum beraten und verabschiedet (RT-Bd. 360, S. 11703 ff.) und am 17.7.23 als Gesetz verkündet (RGBl. I, 648 ff.).

⁶ Der RIM hatte am 15.5.23 nach langen Vorberatungen den Gesetzentwurf über die Altersgrenze der Reichsbeamten vorgelegt und dabei gebeten, „durch Beschluß des Reichskabinetts die Zuständigkeit des RIMin. für die Bearbeitung der Frage festzustellen, ob und unter welchen Bedingungen Beamte aus Anlaß des Abbaues des Beamtenkörpers einstweilig in den Ruhestand zu versetzen sind.“ (R 43 I/2612, Bl. 10 f.). Der RFM hatte demgegenüber am 8. 6. betont, daß der Beamtenabbau mehr eine finanzpolitische als beamtenrechtliche Frage sei und daher federführend vom RFMin. behandelt werden müsse (R 43 I/2612, Bl. 14). Das Beamtenaltersgrenzengesetz selbst wird vom Kabinett Cuno nicht mehr verabschiedet. Material dazu in R 43 I/2612.

Zitierhinweis

Nr. 191 Kabinettsitzung vom 16. Juni 1923, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 573–574 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D191>